

Bản án số: 18/2025/HS-ST
Ngày: 25-9-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 9 - NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Chung

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Xuân Chinh

Ông Nguyễn Minh Khâm

- Thư ký phiên tòa: Ông Đoàn Minh Toàn - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Huy - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 15/2025/TLST-HS ngày 05 tháng 9 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 19/2025/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

- Họ và tên: Nguyễn Văn N, sinh ngày 18/10/2000; Nơi sinh: phường V, tỉnh Ninh Bình; nơi thường trú: Thôn V, phường V, tỉnh Ninh Bình. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; Con ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1974 và bà Hoàng Thị V, sinh năm 1979; gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Vợ, con: chưa có. Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 01/8/2025 đến nay có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Ông Ngô Văn M (đã chết)

Người đại diện hợp pháp của bị hại:

1. Bà Đặng Thị H1, sinh năm 1964 (là vợ của bị hại);

2. Anh Ngô Quốc K, sinh năm 1996 (là con đẻ của bị hại);

3. Anh Ngô Quốc Q, sinh năm 2002 (là con đẻ của bị hại);

Cùng địa chỉ: Xóm Đ, xã N, tỉnh Ninh Bình.

Người đại diện theo uỷ quyền của anh Ngô Quốc K và anh Ngô Quốc Q: Bà Đặng Thị H1.

- Người làm chứng: Anh Vũ Văn N1, sinh năm 1993; địa chỉ: Thôn T, xã N, tỉnh Ninh Bình.

(Tại phiên tòa vắng mặt bà Đặng Thị H1 và anh Vũ Văn N1).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 12/6/2025, tại Km 161+600 QL 21, thuộc địa phận xóm Đ, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định (nay là xóm Đ, xã N, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Văn N điều khiển xe mô tô biển số 18KA-068.22 hướng thành phố N, tỉnh Nam Định đi huyện T, tỉnh Ninh Bình (nay là hướng phường N, tỉnh Ninh Bình đi xã C, tỉnh Ninh Bình) trong điều kiện thời tiết trời mưa, mặt đường trơn trượt. Lúc này, N điều khiển xe mô tô ở phần đường bên phải, cách mép đường khoảng 1-2m, với tốc độ khoảng 30-40km/h thì phát hiện ông Ngô Văn M đang điều khiển xe đạp cùng chiều phía trước cách N khoảng 5-7m, ông M đi cách mép đường khoảng 1m. Bị cáo tiếp tục điều khiển xe mô tô đi thẳng không giảm tốc độ, không sử dụng tín hiệu để vượt qua xe đạp ông M. Đến khi xe mô tô cách xe đạp khoảng 2m thì ông M có xu hướng đánh lái sang trái, N cũng điều khiển xe mô tô đánh lái sang trái và bóp phanh nhưng ở khoảng cách gần nên xe mô tô của bị cáo điều khiển đã va chạm với xe đạp do ông M điều khiển. Sau va chạm, xe mô tô do bị cáo điều khiển đổ nghiêng trái, trượt ra lòng đường, xe đạp của ông M điều khiển đổ nghiêng phải, ông M ngã ngửa ra mặt đường, đầu hướng vào lề đường. Hậu quả, bị cáo bị xây sát nhẹ, ông M bị thương tích ở vùng đầu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh N, sau đó chuyển Bệnh viện V1 để điều trị, đến ngày 15/6/2025, ông M tử vong do vỡ hộp sọ, chảy máu nội sọ, hai phương tiện bị hư hỏng nhẹ.

Quá trình điều tra đã thu giữ các vật chứng và mẫu vật gồm: Chất màu đen bám dính tại mặt ngoài, mặt trên, mặt sau phần phía sau bàn đạp bên chân chống (bên trái) xe đạp (ký hiệu A1); mẫu nhựa bàn đạp (ký hiệu M1); chất màu trắng bám dính tại ốp nhựa bảo vệ két nước bên tay ga (bên phải) xe mô tô biển số 18KA-068.22 (ký hiệu A2); mẫu nhựa của ốp nhựa bảo vệ két nước bên tay ga (bên phải) xe mô tô biển số 18KA-068.22 (ký hiệu M2); 01 xe mô tô biển số 18KA-068.22, nhãn hiệu Honda Airblade, màu xám đỏ, đen; 01 giấy phép lái xe mô tô hạng A1, mang tên Nguyễn Văn N, có giá trị không thời hạn; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 18KA-068.22, mang tên Nguyễn Văn N.

Quá trình điều tra xác định chiếc xe mô tô và các loại giấy tờ trên là của bị cáo nên đã trả lại cho bị cáo quản lý và sử dụng. Còn chiếc xe đạp xác định là của nạn nhân ông Ngô Văn M nên đã trả lại cho bà Đặng Thị H1 là vợ ông M quản lý và sử dụng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn và khám nghiệm phương tiện xe mô tô do bị cáo và bị hại điều khiển theo quy định của pháp luật.

Bản Kết luận giám định tử thi số: 959/KLGĐTT-KTHS, ngày 18/6/2025 của phòng K1 Công an tỉnh N, kết luận: Nạn nhân Ngô Văn M chết do chấn thương vỡ hộp sọ, chảy máu nội sọ.

Bản kết luận định giám định số 1011/KL-KTHS, ngày 30/6/2025, của phòng K1 Công an tỉnh N kết luận: Xe mô tô biển số 18KA-068.22 va chạm với xe đạp. Vị trí va chạm đầu tiên giữa hai phương tiện là ốp nhựa bảo vệ két nước, ốp nhựa bảo vệ ống xả bên tay ga (bên phải) xe mô tô biển số 18KA-068.22 với bàn đạp bên chân chống (bên trái) xe đạp. Căn cứ vào các dấu vết, vật chứng để lại trong hồ sơ gửi giám định thì vị trí va chạm đầu tiên trên mặt đường tại hiện trường giữa xe mô tô biển số 18KA-068.22 và xe đạp tại phía trước đám mảnh nhựa vỡ đánh số (1) thuộc phần đường bên phải theo chiều từ thành phố N đi huyện T.

Bản kết luận định giám định số 976/KL-KTHS, ngày 11/7/2025, của phòng K1 Công an tỉnh N kết luận: Mẫu chất màu trắng bám dính tại ốp nhựa bảo vệ két nước bên tay ga (bên phải) xe mô tô BKS 18KA-068.22 được niêm phong ký hiệu A2 gửi giám định là nhựa, cùng loại với mẫu nhựa bàn đạp bên chân chống (bên trái) xe đạp được niêm phong ký hiệu A1 gửi làm mẫu so sánh. Mẫu chất màu đen bám dính tại mặt ngoài, mặt trên, mặt sau phần phía sau bàn đạp bên chân chống (bên trái) xe đạp được niêm phong ký hiệu A1 gửi giám định không đủ yếu tố giám định do lượng mẫu quá ít và lẫn nhiều tạp chất.

Quá trình làm việc, Cơ quan Công an tiến hành đo định lượng cồng trong hơi thở của bị cáo cho kết quả 0.000mg/l. Kết quả xét nghiệm tại phòng xét nghiệm Medlatec thành phố N số 19 phát hiện chất gây nghiện trong máu của bị cáo lúc 08 giờ 30 phút ngày 13/6/2025 cho kết quả âm tính.

Quá trình điều tra, xác định điểm va chạm đầu tiên giữa hai phương tiện là: Xe mô tô biển số 18KA-068.22 va chạm với xe đạp. Vị trí va chạm giữa hai phương tiện là ốp nhựa bảo vệ két nước, ốp nhựa bảo vệ ống xả bên tay ga (bên phải) xe mô tô biển số 18KA-068.22 với bàn đạp bên chân chống (bên trái) xe đạp. Vị trí va chạm đầu tiên: Trên mặt đường tại hiện trường giữa xe mô tô biển

số 18KA-068.22 và xe đạp tại phía trước đám mảnh nhựa vỡ đánh số (1) thuộc phần đường bên phải theo chiều từ phường N đi xã C.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và gia đình đã bồi thường cho đại diện gia đình của ông Ngô Văn M số tiền 250.000.000đ, đại diện gia đình ông Ngô Văn M không yêu cầu gì khác về dân sự, về hư hỏng của các phương tiện hai bên tự khắc phục. Đại diện gia đình ông Ngô Văn M có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Cáo trạng số: 15/CT-VKSHH ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình truy tố bị cáo Nguyễn Văn N về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Nguyễn Văn N đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án nêu trên.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - N: Giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn N phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng.

2. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và người đại diện của bị hại đã thỏa thuận bồi thường xong, không có yêu cầu bồi thường gì thêm, nên không đặt ra xem xét.

3. Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra xác định chiếc xe mô tô, 01 giấy phép lái xe mô tô hạng A1, mang tên Nguyễn Văn N, có giá trị không thời hạn và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 18KA-068.22 là của bị cáo nên đã trả lại cho bị cáo quản lý và sử dụng; chiếc xe đạp xác định là của nạn nhân ông Ngô Văn M nên đã trả lại cho bà Đặng Thị H1 là vợ ông M quản lý và sử dụng, nên không đặt ra xem xét.

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo đã bồi thường và xin lỗi gia đình bị hại. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương để có thời gian tiếp tục học tập và lao động khắc phục hậu quả.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét về hành vi của bị cáo thấy rằng: Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của đại diện bị hại, người chứng kiến; Biên bản khám nghiệm hiện trường; Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 959/KLGĐTT-KTHS ngày 18/6/2025, Bản kết luận định giám định số 1011/KL-KTHS ngày 30/6/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh N cũ; Bản kết luận định giám định số 976/KL-KTHS ngày 11/7/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh N và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 12/6/2025, tại Km 161+600 QL 21, thuộc địa phận xóm Đ, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định (nay là xóm Đ, xã N, tỉnh Ninh Bình), bị cáo có giấy phép lái xe hạng A1, điều khiển xe mô tô biển số 18KA - 068.22 đi theo hướng thành phố N đi thị trấn C (nay là hướng phường N đi xã C) ở phần đường bên phải, trong điều kiện thời tiết mưa, mặt đường trơn trượt không giảm tốc độ, vượt xe không báo hiệu bằng đèn hoặc còi va chạm với xe đạp do ông Ngô Văn M điều khiển đi phía trước cùng chiều. Hậu quả, ông M chết do chấn thương vỡ hộp sọ, chảy máu nội sọ. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do bị cáo điều khiển xe mô tô trong điều kiện trời mưa, đường ướt trơn trượt không giảm tốc độ để đảm bảo khoảng cách an toàn với xe đạp cùng chiều phía trước; vượt xe không báo hiệu bằng đèn hoặc còi đã vi phạm quy định tại điểm m, Khoản 3, Điều 12; khoản 5, Điều 14 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu tới trật tự trị an, an toàn giao thông tại nơi xảy ra vụ việc nói riêng và các địa phương nói chung. Bản thân bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, nhưng khi tham gia giao thông bị cáo điều khiển xe mô tô trong điều kiện trời mưa, đường ướt trơn trượt không giảm tốc độ để đảm bảo khoảng cách an toàn với xe đạp cùng chiều phía trước; vượt xe không báo hiệu bằng đèn hoặc còi, dẫn đến va chạm giao thông làm ông Ngô Văn M chết, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

[4] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại, người đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Do vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[5] Xét hành vi phạm tội, tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội và nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hoàn cảnh khó khăn, tuổi đời còn trẻ, nơi ở rõ ràng được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận, có thời gian phục vụ trong quân ngũ, thiệt hại xảy ra một phần do lỗi của bị hại, bị cáo đã chủ động bồi thường cho gia đình bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy, không nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, mà áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự như quan điểm đề xuất của Viện kiểm sát là phù hợp, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và người đại diện hợp pháp bị hại đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường xong, không có yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm khoản tiền nào khác nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[7] Về xử lý vật chứng: Đối với chiếc xe mô tô biển số 18KA-068.22 , 01 giấy phép lái xe mô tô hạng A1, mang tên Nguyễn Văn N, có giá trị không thời hạn và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 18KA-068.22, quá trình điều tra xác định là của bị cáo nên đã trả lại cho bị cáo quản lý và sử dụng nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[8] Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn N phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 (hai mươi tư) tháng được tính từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 25/9/2025.

Giao bị cáo Nguyễn Văn N cho Ủy ban nhân dân phường V, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

2. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 125 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” của Cơ quan điều tra Công an tỉnh N đối với bị cáo Nguyễn Văn N.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14, ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Văn N phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hạn thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh+khu vực;
- THADS khu vực 9 - Ninh Bình;
- Công an tỉnh Ninh Bình;
- Công an phường Vị Khê;
- UBND phường Vị Khê;
- Bị cáo;
- Người đại diện hợp pháp của bị hại;
- Lưu HS+VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Phạm Văn Chung